

1501374-92.2018.8.26.0374

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Réu(s) : ADAILTON VIEIRA DE SOUSA

Data e hora da audiência: 10/02/2022, às 14:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 10 de fevereiro de 2022, na sala de audiência virtual da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313 - José Benedetti

CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP

Telefone: (16) 3851-1880 - E-mail: morroagudo@tjsp.jus.br

Processo Digital nº:1501374-92.2018.8.26.0374 Classe - Assunto: Procedimento
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Autora : A
Justiça Pública

Réu(s) : ADAILTON VIEIRA DE SOUSA

Data e hora da audiência: 10/02/2022, às 14:00h

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 10 de fevereiro de 2022, na sala de audiência virtual da COMARCA DE MORRO AGUDO, Estado de São Paulo, à hora designada, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca, comigo escrevente abaixo nomeado(a) e assinado(a), foi aberta a presente audiência, no processo entre as partes acima mencionadas, realizada por meio de videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 do TJSP, em virtude das restrições dos atos presenciais, ocasionadas pela Pandemia da COVID-19, especialmente da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum. O ato será realizado utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos. Aberta a audiência, com as formalidades legais, no lobby da sala virtual observou-se exitosa a conexão do representante do Ministério Público, Doutor ILO WILSON MARINHO GONÇALVES JÚNIOR, do réu ADAILTON VIEIRA DE SOUSA, e de seu(sua) Advogado(a), Doutor(a) GUSTAVO BRANCO FORTUNATO (OAB/SP 378.116). Antes de iniciar o ato, o(a) Advogado(a) comunicou-se com o réu em sala exclusiva. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas duas testemunhas de acusação: RONALDO ANTONIO SILVA RODRIGUES e ANDERSON PEREIRA DE SOUZA, qualificadas em videoconferência. Em seguida, o MM. Juiz interrogou o réu ADAILTON VIEIRA DE SOUSA, qualificado em videoconferência. Após, tendo as partes nada requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e, não havendo mais provas a serem produzidas, deu o MM. Juiz de Direito por encerrada

a instrução, determinando que se desse a palavra às partes para suas alegações finais. A seguir, foi concedida vista às partes para debates orais, sendo iniciado pelo(a) representante do Ministério Público, e, na sequência, dada a palavra à Defesa. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi proferida a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ADAILTON VIEIRA DE SOUSA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, trazer consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 05 (cinco) porções de Metil Benzonil Ecgonina, substância vulgarmente conhecida como crack, pesando cerca de 0,59 g (zero gramas e cinquenta e nove miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia, em síntese, que o acusado vem realizando a vendas de entorpecentes nesta cidade, sendo que há tempos a polícia militar vem recebendo denúncias anônimas que ADAILTON comercializa drogas para um indivíduo conhecida como "Amendoim". O acusado, na data dos fatos, carregava consigo os entorpecentes acima descritos, que se destinados à entrega ao consumo de terceiros. Na ocasião, os castrenses abordaram e encontram em sua mão uma sacola plástica que continha 05 (cinco) pedras de crack, embrulhadas separadamente e prontas para o comércio, além do valor de R\$ 37,00 (trinta e sete reais). Em virtude da natureza da droga apreendida, bem como da forma do seu acondicionamento, das informações da polícia militar e do dinheiro fracionado, é inequívoco que os entorpecentes se destinavam ao tráfico. A denúncia foi recebida (fl. 85), o acusado foi citado (fl. 80) e apresentou resposta à acusação (fls. 75/77), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento para esta data (fl. 91/92), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, interrogando-se o acusado ao final. Inexistindo diligências complementares, as partes apresentaram as suas alegações finais. É o relatório. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 25, pelo laudo pericial de fls. 27/29, 70/73, bem como pela prova oral colhida. O Policial Militar Ronaldo Antônio Silva Rodrigues disse que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado que seria conhecido dos meios policiais por realizar a venda de drogas para indivíduo conhecido como Rodrigo Felix, sendo encontrado com ele uma sacola plástica azul contendo em seu interior 05 (cinco) pedras de crack, embrulhadas separadamente e prontas para a venda, e ainda, R\$ 37,00 (trinta e sete reais), sendo duas notas de R\$ 10,00, uma nota de R\$ 5,00, e seis notas de R\$ 2,00. Questionado, o acusado negou estar na posse da droga. O Policial Militar Anderson Pereira de Souza ratificou os depoimentos prestados pelo seu colega de farda. O acusado foi interrogado e disse que foi abordado longe da casa de Amendoim, confirmando, todavia, que estava com cinco pedras de crack por ser usuário, tendo as adquirido em outro lugar. Diante desses elementos, reputo que a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o acusado, todavia, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006. É que não há nos autos nada que indique que as drogas encontradas em poder do acusado destinavam-se ao comércio de entorpecentes, dado que nada de relevante foi encontrado em seu poder. Além disso, anoto que o acusado não ostenta antecedentes criminais, salvo, pelo próprio crime de posse para o consumo de entorpecentes. Aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente em parte a acusação para condenar ADAILTON VIEIRA DE SOUSA como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Na hipótese de aceitação da pena, será prontamente advertido. Certifique-se a atuação do(a) advogado(a) dativo(a) conforme modelo anexo ao Convênio OABSP/DPESP. Publicada em audiência, saem as partes intimadas". Ato contínuo, pelo(a) acusado(a) e seu(sua) Defensor(a), após, deliberarem entres eles, foi dito que renunciavam ao direito de recorrer da r. sentença; o(a) representante do Ministério Público também manifestou-se que não tem interesse em recorrer da presente sentença. Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão: "1) Homologo a desistência ao direito de recorrer e determino que seja certificado o trânsito em julgado, expedindo-se a certidão de honorários advocatícios. 2) O réu sai advertido, neste ato, que o uso de drogas faz mal à saúde, provocam alterações psíquicas e físicas, que levam à dependência

física e psicológica, podendo levar à morte. Além desse aspecto de mal causado ao próprio indivíduo, soma-se o fato de que o usuário financia toda a cadeia do tráfico e suas ramificações com o crime organizado. 3) Diante do cumprimento da pena por parte do sentenciado, julgo-a extinta. 4) Determino a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como da porção da droga destinada à contraprova, observado as disposições da Lei nº 11.343/06 e as demais disposições normativas. 5) Oportunamente, arquivem-se os presentes autos com as anotações e comunicações necessárias, inclusive no SAJ. Sentença publicada na audiência, intimadas as partes". Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, contraditas, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por meio da plataforma Microsoft Teams e, de acordo com o Comunicado Conjunto 1350/2020, o arquivo multimídia será importado ao sistema informatizado SAJ-PG5 e ficará vinculado à certidão de cartório que segue em frente. Considerando tratar-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 1269 e parágrafos, das NSCGJ, e da Resolução nº 185, artigo 25, parágrafo único, do CNJ, este termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e inserido no sistema eletrônico, sendo desnecessária a assinatura das partes e seus procuradores. NADA MAIS. Eu (Marli Antonio), Escrevente, que digitei e subscrevo.

JUIZ DE DIREITO:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA